

1500334-19.2019.8.26.0252

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falso testemunho ou falsa perícia

Magistrado: RAISA ALCÂNTARA CRUVINEL SCHNEIDER

Comarca: Ipaussu

Foro: Foro de Ipaussu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... este era processado pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, por fato ocorrido no dia 26 de setembro de 2018 (conforme cópia da denúncia juntada a fls. 15/17).

Perante a autoridade policial, no bojo do inquérito policial para apuração do citado crime de tráfico de drogas praticado por Gabriel Inácio, o denunciado VITOR MANOEL disse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ipaussu

Foro de Ipaussu

Vara Única

Praça Dr. Breno Noronha, 374, Ipaussu - SP - cep 18950-024

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500334-19.2019.8.26.0252 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500334-19.2019.8.26.0252

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falso testemunho ou falsa perícia

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

VITOR MANOEL PEREIRA GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAISA ALCÂNTARA CRUVINEL SCHNEIDER

Vistos.

VITOR MANOEL PEREIRA GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 342, §1º, do Código Penal, porquanto, conforme consta na denúncia:

"Consta do incluso inquérito policial que, no dia 25 de abril de 2019, por volta das 16h30min, na sala de audiências da Vara Judicial da Comarca de Ipaçu/SP, localizada nesta cidade na Praça Doutor Breno Noronha, VITOR MANOEL PEREIRA GOMES, qualificado a fls. 04, fez afirmação falsa em juízo, como testemunha, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito no processo penal nº 1500276-50.2018.8.26.0252 (Vara Única da Comarca de Ipaçu).

Conforme se depreende das peças que instruem o presente inquérito policial, o denunciado foi arrolado como testemunha de acusação, no processo crime nº 1500276-50.2018.8.26.0252, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Ipaçu, movido Ministério Público do Estado de São Paulo contra GABRIEL INACIO, no qual este era processado pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei

11.343/06, por fato ocorrido no dia 26 de setembro de 2018 (conforme cópia da denúncia juntada a fls. 15/17).

Perante a autoridade policial, no bojo do inquérito policial para apuração do citado crime de tráfico de drogas praticado por Gabriel Inácio, o denunciado VITOR MANOEL disse que, no dia 25/09/2018, cortou o cabelo de Gabriel Inácio e que cobrava o valor de R\$ 10,00 pelo corte de cabelo. Que negociou com Gabriel Inácio que trocava o corte de cabelo por uma porção do entorpecente cocaína. Informou que, naquele dia 26 de setembro de 2018, se encontrou com Gabriel Inácio no Lago Municipal, nesta urbe, para buscar o entorpecente. Disse que Gabriel Inácio estava com o entorpecente em seu bolso, o qual rapidamente lhe fez a entrega e evadiu-se do local. Declarou que, após adquirir o entorpecente, visualizou a viatura da Polícia Militar, e tentou dispensar a droga, não obtendo êxito, pois foi abordado pela Polícia Militar, que localizou o entorpecente. Narrou que é usuário de drogas e que foi a primeira vez que adquiriu droga com Gabriel Inácio (fls. 18).

No mesmo sentido, foram os depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências que culminaram com a prisão em flagrante de Gabriel Inácio.

Depois, por ocasião da audiência de instrução, o denunciado VITOR MANOEL fez afirmação falsa em sede judicial, dizendo que os fatos relatados em sede policial eram falsos, afirmando que comprou a droga que estava portando na cidade de Ourinhos e não da pessoa de Gabriel (fls. 12/13)."

Encartou-se a folha de antecedentes (fls. 34/35 e 103) e certidões (fls. 37 e 104). A denúncia foi recebida em 12 de Fevereiro de 2020 (fls. 117).

Resposta escrita (fls. 122/123).

Réu devidamente citado (fls. 125 e 176).

Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução e julgamento. Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha da acusação. Ao final, procedeu-se ao interrogatório do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação, fixando-se a pena no mínimo legal e o regime aberto. Pediu a suspensão condicional da pena.

Por sua vez, a Defesa pleiteou a absolvição, pois o acusado inventou a versão dada em solo policial, temendo ser preso.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada improcedente, respeitada, sempre a judiciosa manifestação Ministerial.

Desde logo, importante lembrar que o princípio da inocência impõe ao acusador e, no caso presente, o Ministério Público, o ônus de provar os fatos por ele articulados na denúncia e, principalmente, a efetiva responsabilidade criminal de réu, sob pena de, à evidência, inverter-se a ordem constitucional.

Feito isso, tem-se que, por aqui, a prova produzida em juízo não trouxe a tranquilidade necessária para, então, fundamentar o édito condenatório por reclamado pelo ilustre Promotor de Justiça.

Ouvido em juízo, o acusado negou a prática delitiva. Disse que não mentiu em juízo, disse que em razão da emoção do momento, pois nunca tinha sido preso, acabou dizendo que comprara a droga de Gabriel Inácio, que sequer conhecia. Não sabe dizer como sabia o sobrenome dele. Tem 22 anos hoje, trabalha como pedreiro, ganha três mil por mês, tem um filho de um ano, além de enteados. Vive em união estável. Nunca foi processado, apenas quando era menor. Esclareceu que confirma a versão dada em juízo.

Disse o policial militar Daniel Irelandes Lima, que não se recorda da ocorrência, mas que Gabriel era conhecido pelo tráfico.

Percebe-se, pois que eventual condenação se fundaria exclusivamente na prova produzida antes que iniciada a ação penal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Portanto, a absolvição é de rigor. Tal se dá porque, consoante reiteradamente decidido, a sentença penal condenatória, pelo quanto de gravame e infamante contém, necessita vir amparada em prova robusta e inquestionável, produzida na fase onde os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório são assegurados, o que, repita-se, não se tem no caso presente.

Conveniente anotar, derradeiramente, que, se por um lado a prova não se mostrou suficientemente convincente, por outro lado também não indicou "que o réu não concorreu para a infração penal", pelo que, repita-se, melhor será, por aqui, aplicar-se o non liquet fundada a decisão na falta de provas suficientes à condenação.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO e, em consequência, absolvo VÍTOR MANOEL PEREIRA GOMES, qualificado nos autos, da imputação que lhe foi feita, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se o necessário.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o cumprimento, dê-se baixa e arquivem-se.

Ipaussu, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA